

1503519-84.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... com ele e vieram a cair. Foi preso por tráfico, tendo saído da prisão no último 05/08/2021 (fls. 10).

Em Juízo, o acusado CASSIO disse que tem 31 anos. Não é de Limeira. Veio para uma festa. Estava na festa. Diego chegou com a motocicleta. Fizeram amizade. Foram dar uma volta de motocicleta. Estava alcoolizado. Praticaram o roubo. Está arrependido. Foi no comércio, ficou do lado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503519-84.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503519-84.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2310628/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21393956 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2852/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2310628 - 02º D.P. LIMEIRA, 2852/21/923 -

02º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CASSIO DIEGO DE SOUZA GARCIA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

CASSIO DIEGO DE SOUZA GARCIA e DIEGO HENRIQUE FEITOSA, qualificados nos autos, estão sendo processado como incurso nos artigos 155, §§1º e 4º, IV, e 157, §2º, II, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes.

Notícia o incluso inquérito policial que, no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 03h, na Rua Colômbia, defronte ao nº 76, Belinha Ometto, nesta Cidade e Comarca, os acusados, agindo em concurso e idênticos propósitos, durante o repouso noturno, subtraíram para eles a motocicleta Honda/XRE 300, placas ELY-4680, pertencente a Maria Geni de Andrade e seu filho José Carlos do Carmo.

Notícia, ainda, que no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 05h50, na Rua Antônio D'Andrea, nº 20, Jardim Colinas de São João, nesta Cidade e Comarca, CASSIO DIEGO DE SOUZA GARCIA e DIEGO HENRIQUE FEITOSA, agindo em concurso e idênticos propósitos, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida contra Fernando Braz da Silva e Celson Battista, a quantia de R\$1.180,00 (mil cento e oitenta reais) pertencente ao estabelecimento Casa de Carnes Braz, R\$365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) pertencentes a Celson, e um aparelho celular, da marca Samsung, pertencente a Fernando.

Apurou-se que CASSIO e DIEGO, previamente ajustados para a prática dos crimes patrimoniais, apoderaram-se da motocicleta Honda/XRE, que Jose Carlos do Carmo (filho da proprietária Maria) deixou momentaneamente estacionada defronte à sua residência enquanto acendia a luz da garagem e, aproveitando-se que a chave estava na ignição, os denunciados deram partida no veículo, evadindo-se do cenário criminoso.

Na sequência, CASSIO e DIEGO dirigiram-se com a motocicleta subtraída até a Casa de Carnes Braz, onde ambos ingressaram no local, simulando estarem armados. No local os denunciados renderam as vítimas Fernando e Celson, anunciando o assalto. Em razão da grave ameaça exercida, os denunciados subtraíram o celular de Fernando, a quantia de R\$365,00 de Celson e mais R\$1.180,00 do caixa do estabelecimento comercial, em seguida saíram correndo da loja e montaram na motocicleta Honda/XRE, que estava estacionada na rua ao lado. Ocorre que policiais militares foram comunicados do roubo e avistaram CASSIO e DIEGO fugirem com o veículo em alta velocidade, sendo realizado breve acompanhamento, até que a motocicleta colidiu com um muro e os denunciados foram presos em flagrante na posse dos bens subtraídos das vítimas.

Na delegacia, as fotografias de CASSIO e DIEGO foram apresentadas para as vítimas Fernando e Celson, que reconheceram os denunciados como autores do roubo.

A denúncia foi recebida em 28 de novembro de 2021 (fls. 138/139).

Os réus foram citados e apresentaram defesas escritas (fls. 159/161).

Foi mantido o despacho de recebimento da denúncia (fls.168/169).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunhas arroladas, bem como interrogado os acusados ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais escritos.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 207/214) e da Defensoria Pública (fls. 219/242).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade restou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria é certa.

Na fase policial, o acusado CASSIO disse que conheceu uma pessoa pela rede social e o chamou para vir a esta cidade. Hoje pela madrugada estava na garupa da motocicleta de Diego, quando ele entrou em um açougue e efetuou o roubo, sem o seu conhecimento. Como estava junto, evadiu-se do local com ele e vieram a cair. Foi preso por tráfico, tendo saído da prisão no último 05/08/2021 (fls. 10).

Em Juízo, o acusado CASSIO disse que tem 31 anos. Não é de Limeira. Veio para uma festa. Estava na festa. Diego chegou com a motocicleta. Fizeram amizade. Foram dar uma volta de motocicleta. Estava alcoolizado. Praticaram o roubo. Está arrependido. Foi no comércio, ficou do lado de fora. Na tentativa de fuga acabaram se machucando. Foi preso com Diego. A polícia apareceu do nada (mídia).

Na fase policial, o acusado DIEGO disse que se encontrou com seu conhecido na rua e pediu emprestada a moto dele, dizendo que precisava do veículo para ir até sua casa e voltar. Foi mostrada uma foto de José Carlos do Carmo e ele confirmou que pegou a moto emprestada dessa pessoa. Sofreu agressões do policial Cido após estar caído no chão, já que Cido lhe desferiu um chute na parte direita do rosto (fls. 125).

Em Juízo, o acusado DIEGO disse que tem 33 anos. Pegou a motocicleta emprestada. Acredita que o dono traiu a esposa. Foi para uma festa. Conheceu Cassio. Não tinham arma. Queria o dinheiro e subtraíram a coisa. Foi preso depois. Não se recorda de ter batido a motocicleta no muro. Foi ele que entrou na casa de carne, só queria dinheiro. Cassio ficou do lado de fora. Fugiram com a motocicleta ao ver a viatura. Foi agredido por um dos guardas. Tem apelido de passarinho. Não sabe onde o dono da motocicleta mora, ele se chama Ronaldo. Pegou a moto por volta das cinco e meia da madrugada. Cassio ficou vigiando o local para que ele ingressasse no comércio. Foram detidos perto do açougue (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, a qual incrimina os acusados.

A vítima Fernando Braz da Silva reconheceu os números 1 (Cássio) e 4 em audiência. É proprietário da casa de carnes. Os roubadores abordaram o pessoal do frigorífico do lado de fora. Eles queriam dinheiro do caminhão de carne. A cabine do caminhão foi revirada. Lá dentro as moedas do seu caixa foram roubadas. Eles saíram correndo e bateram com a motocicleta no muro. Houve prisão em flagrante. Os roubadores se machucaram. Não empunharam qualquer arma. Eram duas pessoas que praticaram o roubo. Os dois tiveram atitudes típicas de roubo. Do motorista levaram a carteira. Não se recorda o total que foi roubado do seu comércio. Também levaram o seu telefone celular. Não conhecia os roubadores. Na delegacia as fotografias foram mostradas, é que os acusados estavam internados por conta dos machucados na colisão. Reconheceu as fotografias mostradas na delegacia. Os dois roubadores tinham tatuagens. Eles faziam uso de máscaras contra covid (mídia).

A vítima Celson Battista reconheceu o número 3 em audiência (Diego). Um ficou com ele e o outro foi para dentro do açougue. Trabalha como entregador de carnes. Fazia a entrega naquele dia. Havia duas pessoas. Um chegou e pediu o dinheiro do caminhão. Falou que não tinha dinheiro dentro do caminhão. Dinheiro da sua carteira e celular foram roubados. O outro ingressou no comércio e levou dois sacos de moeda. Seu celular foi devolvido, o dinheiro foi roubado. Cerca de trezentos metros os roubadores bateram a motocicleta. Seu celular foi devolvido porque ele pediu. Eles fugiram numa motocicleta e bateram logo em seguida. A polícia os prendeu. Acredita que foi roubado algo em torno de trezentos e pouco reais. Do comércio foram roubados dois sacos de moeda. O celular de Fernando foi roubado. Eles não mostraram armas, eles fizeram de menção estar armados. Na delegacia foram mostradas fotografias, os réus caíram e se machucaram. Assim que foram roubados, eles já foram presos em seguida (mídia).

A vítima José Carlos do Carmo, quando ouvida na delegacia, disse que a motocicleta foi comprada no nome da sua mãe, mas quem a usa é ele para se dirigir ao trabalho.

Deu falta da motocicleta naquele dia. Um vizinho disse que a polícia havia acabado de sair de sua casa perguntando da dona da moto. Não chegou a registrar boletim de ocorrência e nem comunicar o fato por telefone para a polícia, porque não teve tempo, tudo ocorreu muito rapidamente. Ficou sabendo do roubo do açougue. Não viu os furtadores e não os reconheceu (fls.121).

Em casos como o presente, a palavra das vítimas, que não conheciam os acusados e que não tinham qualquer intenção de prejudica-los injustamente, é de muito relevo.

“(...) Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância" (...) RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação 0000614-32.2017.8.26.0544; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

“Apelação - Furto qualificado - Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas (...)Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação 1500443-59.2016.8.26.0536; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bertioga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).

O policial militar Nicolas Rodrigo Gentil contou que estavam abastecendo a viatura perto do local dos fatos. O Copom irradiou o roubo. Duas pessoas praticaram o roubo. Foram até o local e ao adentrar na via viram duas pessoas correndo e embarcando numa motocicleta. Fizeram acompanhamento e depois houve colisão dessa motocicleta. Nos bolsos dos réus localizaram dinheiro de um entregador e do açougue. Acionaram o socorro devido ao acidente. Um deles não usava capacete. Não sabiam a procedência da motocicleta. Não conseguiram contato com o proprietário da moto. A colisão foi nas proximidades, eles perderam o controle. Os dois réus estavam no açougue, foi visualizado que os dois acusados saíram do comércio. Conhecia Diego dos meios policiais. Reconheceu os acusados em audiência (mídia).

O policial militar Leandro Rafael de Almeida disse que iriam encerrar o serviço. Foi irradiado roubo em andamento. Era perto do local. Chegando perto do comércio viram os dois réus saindo do açougue. Eles embarcaram na motocicleta. Fizeram acompanhamento. O piloto perdeu o controle e bateu no muro. O garupa estava sem capacete. Os dois roubadores tiveram lesões. Encontraram o dinheiro do roubo em poder deles. As vítimas reconheceram os réus. Reconheceu os acusados em audiência. A motocicleta constava o nome de outra pessoa, não localizaram ninguém, não havia queixa de furto ou roubo (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada nenhuma agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente os réus.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não

mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Passo a analisar os delitos separadamente.

Artigo 155, §§1º e 4º, IV do Código Penal.

A autoria do crime de furto restou devidamente comprovada pelos depoimentos prestados em audiência, já que os acusados se apoderaram da motocicleta Honda/XRE, que José Carlos do Carmo deixou momentaneamente estacionada defronte à sua residência.

Só depois a vítima notou o sumiço da coisa. Em poder da motocicleta, eles praticaram o delito de roubo após a prática do primeiro delito.

Nota-se que a versão do acusado Diego na fase judicial no sentido de que a motocicleta foi emprestada não restou demonstrada, eis que a vítima negou qualquer empréstimo e confirmou a subtração da coisa.

Em tema de crime de furto, havendo apreensão da coisa subtraída (motocicleta) em poder dos acusados, inverte-se o ônus probatório, na esteira da jurisprudência abaixo:

“Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem (...)” (TJSP; Apelação Criminal 0050467-37.2017.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 01/07/2019).

“Furto (...) - Réu não justificou de forma plausível a posse lícita da motocicleta - Inversão do ônus da prova - Presunção de que foi o autor do furto da motocicleta - (...)” (TJSP; Apelação Criminal 0002156-59.2013.8.26.0695; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019).

A versão apresentada pelos réus não pode ser levada em consideração na sua integralidade, já que em conflito com as demais provas colhidas, não havendo motivos para se desconsiderar a palavra dos policiais militares e da vítima.

Não é caso de reconhecimento de furto tentado. O delito de furto se consuma com a posse sobre a coisa, ainda que por um breve espaço de tempo, não se exigindo que o agente consiga a posse mansa e pacífica, como antes se entendia. Trata-se, portanto, de adoção da teoria da amotio (cf. AgRg no REsp 1483770/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016).

Não se acolhem também as versões de crime impossível ou desistência voluntária.

O crime impossível somente se configura quando, pela ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto, não se concretiza o resultado lesivo. Mas, para tanto, necessário que o meio empregado seja ineficaz ou o objeto seja impróprio, o que não foi o caso dos autos. Mesmo frustrado o proveito patrimonial esperado pelos furtadores, houve crime de furto no caso em tela, não havendo absoluta ineficácia do meio ou do objeto.

No mais, a prova oral colhida demonstrou que havia mais de uma pessoa praticando o crime de furto. Então, o caso é de reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes. Os furtadores atuaram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas.

Registre-se que eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade dos réus, porque voluntária. Recorde-se da advertência feita por Fernando Capez, ao acentuar a seguinte lição:

“A embriaguez não accidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado”. (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v. 1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 358).

Impossível qualquer aplicação do privilégio do furto, eis que os acusados possuem maus antecedentes e reincidência.

Por fim, não incide a causa de aumento de pena do furto noturno.

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP).

Para tanto, decidiu-se que a qualificadora do delito de furto é apresentada em parágrafo posterior ao que trata da causa de aumento de pena. O legislador afastou a incidência da majorante em relação ao crime qualificado previstos no parágrafo 4º do artigo 155 do CP. Em razão da interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limitar-se-ia ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado.

Artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Também é caso de condenação no crime de roubo envolvendo os acusados.

Consoante a prova oral colhida, os acusados furtaram a motocicleta Honda/XRE da vítima José Carlos do Carmo e na sequência se dirigiram até a Casa de Carnes Braz, onde ambos ingressaram no local, simulando estarem armados.

No local, os denunciados renderam as vítimas Fernando e Celson, anunciando o assalto. Em razão da grave ameaça exercida, os denunciados subtraíram o celular de Fernando, a quantia de R\$365,00 de Celson e mais R\$1.180,00 do caixa do estabelecimento comercial.

Na sequência, os réus empreenderam fuga por meio da motocicleta furtada. Ocorre que

polícias militares foram comunicados do roubo e avistaram os acusados em alta velocidade, sendo realizado breve acompanhamento, até que a motocicleta colidiu com um muro e os denunciados foram presos em flagrante na posse dos bens subtraídos das vítimas.

Não bastasse, houve reconhecimento fotográfico na delegacia e reconhecimento pessoal em Juízo, assim como a confissão judicial de ambos os réus.

Embora se trate de prova inominada, a qual não está expressa na lei, o reconhecimento mencionado ostenta amparo na jurisprudência: "A validade do reconhecimento fotográfico, como meio de prova no processo penal condenatório, é inquestionável, e reveste-se de eficácia para legitimar, especialmente, quando apoiado em outros elementos de convicção, como, no caso, a prolação de um decreto condenatório" (RT 736/546).

Com a cautela que lhe é natural, ensina o saudoso Frederico Marques, nesse contexto, que "tudo depende, em cada caso, das circunstâncias que rodearam o reconhecimento e dos dados que forem fornecidos pela vítima ou testemunha para fundamentar suas afirmativas" (MARQUES, Frederico. Elementos de direito processual penal. Atual. Victor Hugo Machado da Silveira. Campinas: Bookseller, 1997, v. 2).

A respeito do reconhecimento fotográfico e da sua legalidade, assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"É desinfluyente à solução da presente controvérsia a alegação de que o reconhecimento fotográfico pela vítima ocorreu depois de mais de um ano do cometimento do delito, ou de que o Paciente, na fotografia utilizada pelas autoridades policiais, tinha idade diversa da que hoje possui. A validade ou não de tal diligência como prova deverá ser avaliada após a instrução, a critério do julgador, não podendo ser desconsiderada, desde já, sob pena de mácula ao princípio da livre convicção do Juiz. (...) Portanto, a identificação fotográfica do autor do delito pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação apenas quando ratificada em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa. 6. Ordem denegada." (STJ, HC 168.667/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 04/05/2011).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (...) 4. Agravo regimental improvido". (STJ, AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Da mesma forma, há julgados oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) que confirmam a validade e constitucionalidade do reconhecimento fotográfico como prova apta a sustentar uma sentença penal condenatória, ainda mais quando corrobora por outras evidências nos autos, não sendo caso de desentranhamento, muito menos de ilicitude da prova, na esteira da jurisprudência que segue:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA

PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, HC 160842 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 15-10-2018 PUBLIC 16-10-2018).

"EMENTA Habeas corpus. Roubo majorado. Alegada nulidade do processo por conter reconhecimento fotográfico realizado sem a presença do paciente. Ausência de requisição de réu preso para audiência de inquirição de testemunhas. Nulidade relativa. Alegação extemporânea e ausência de prejuízo. (...) Ordem conhecida em parte e denegada. I - O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório. Ademais, como na hipótese dos autos, os testemunhos prestados em juízo descrevem de forma detalhada e segura a participação do paciente no roubo. Precedentes. (...) IV - Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada."(STF, HC 104404, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00249 RTJ VOL-00217-01 PP-00499).

"Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Extorsão mediante sequestro e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Condenação. Fixação do regime inicial fechado. 3. Reconhecimento fotográfico no âmbito do inquérito corroborado por outras provas dos autos. Possibilidade. (...). 8. Recurso ordinário a que se nega provimento" (STF, RHC 117980, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120, DIVULG 20-06-2014, PUBLIC 23-06-2014).

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que "o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório" (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. (...) 3. Agravo regimental desprovido" (STF, HC 188760 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080, DIVULG 28-04-2021, PUBLIC 29-04-2021).

Anote-se que as vítimas descreveram em audiência que havia mais de uma pessoa praticando o crime de roubo. Então, o caso é de reconhecimento do concurso de agentes. Os acusados atuaram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas, cada um aderindo a conduta criminoso do outro.

Os acusados CASSIO e DIEGO praticaram todas as condutas constitutivas do tipo penal em questão. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na Súmula n. 582 de que "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Portanto, o roubo restou consumado, eis que invertida a posse dos bens, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica como alega a Defensoria Pública.



No caso do emprego de grave ameaça ou violência contra mais de uma pessoa, o agente responde por um só crime de roubo quando o patrimônio visado é de apenas uma delas. Na situação em análise, observo que três patrimônios diversos foram violados (quantia em dinheiro pertencente ao estabelecimento Casa de Carnes Braz, valor monetário de Celson e um aparelho celular de Fernando), o que justifica o reconhecimento do concurso formal (artigo 70 do CP).

Nessa direção, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos. 4. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020). (...) 7. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.792.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Outrossim, impossível o reconhecimento de crime único entre os delitos de furto e roubo, tampouco a figura do crime continuado, eis que se tratam de condutas e desígnios autônomos. Embora sejam delitos do mesmo gênero, são de espécies distintas, previstos em tipos penais diversos, não sendo caso de aplicação do artigo 71 do CP.

Do mesmo modo, não estão presentes os requisitos para a configuração do conflito aparente de normas penais (princípio da consunção).

Não houve unidade fática no caso em tela. As provas colhidas revelaram a ocorrência de duas condutas manifestamente distintas. Primeiro houve a subtração da motocicleta. Após o apossamento daquele bem, iniciou-se outra ação delituosa, na qual as vítimas foram roubadas no comércio de carnes.

Da análise da dinâmica dos fatos descritas na denúncia é possível cindir as condutas em dois momentos bem delimitados. Nestes termos, deve ser reconhecido o concurso material entre os delitos de furto e roubo.

Demonstrada a parcial procedência da imputação contra os acusados, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

CASSIO DIEGO DE SOUZA GARCIA

Artigo 155, §§1º e 4º, IV do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria penal, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são desfavoráveis, devendo a pena-base partir 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, em razão do acusado possuir maus antecedentes (cf. autos 0000210-81.2010.8.26.0590 - fls. 51).

De fato, observo que o acusado ostenta condenação anterior com o decurso do prazo

depurador da reincidência, que, a despeito de não caracterizar a agravante, se presta a configurar maus antecedentes.

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações de definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

Na segunda fase, o réu é duplamente reincidente (fls. 51/55 - autos 0015147-28.2012.8.26.0590 e 0021106-14.2011.8.26.0590) e não houve confissão no delito de furto. Desta forma, elevo a pena em 1/5, totalizando 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Por fim, na terceira e última fase, ausentes quaisquer alterações, mantenho a pena acima fixada.

Artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria penal, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são desfavoráveis, devendo a pena-base partir 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa, em razão do acusado possuir maus antecedentes (cf. autos 0000210-81.2010.8.26.0590 - fls. 51).

Na segunda fase, o réu é duplamente reincidente (fls. 51/55 - autos 0015147-28.2012.8.26.0590 e 0021106-14.2011.8.26.0590). Todavia, ele confessou a prática do roubo. Desta forma, elevo a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos, 05 (cinco)

meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, ainda mais quando utilizada a atenuante para fundamentar a sentença condenatória.

No caso em julgamento, todavia, a multirreincidência inviabiliza a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois o agente que ostenta tal condição merece maior reprovação (cf. STJ, HC 375.917/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017; HC 344.262/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

Na terceira e última fase, reconheço a causa de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), promovo o aumento de 1/3, resultando na pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Os assaltantes, com uma única ação, violaram três patrimônios. Logo, é o caso de aplicação da regra prevista no artigo 70 do Código Penal.

Assim, aumento a pena do roubo em mais 1/5, totalizando 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 19 (dezenove) dias-multa.

Por fim, reconhecida a cumulação material de crimes de furto e roubo, vez que foram praticados mediante pluralidade de condutas e autonomia de desígnios, nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo as penas, totalizando 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão com o pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Torno a pena acima definitiva.

DIEGO HENRIQUE FEITOSA

Artigo 155, §§1º e 4º, IV do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria penal, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são desfavoráveis, devendo a pena-base partir 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, em razão do acusado possuir maus antecedentes (cf. autos 0012650-80.2009.8.26.0320 - fls. 66).

De fato, observo que o acusado ostenta condenação anterior com o decurso do prazo depurador da reincidência, que, a despeito de não caracterizar a agravante, se presta a configurar maus antecedentes.

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no Resp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações de definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

Na segunda fase, o réu é multireincidente (fls. 64/68 e 69/84 - cf. autos nº 0005362-53.2011.8.26.0533 - Exec. 02, autos nº 0008180-06.2009.8.26.0320 - Exec. 03 e autos nº 0018918-77.2014.8.26.0320 - Exec. 04) e não houve confissão no delito de furto. Desta forma, elevo a pena em 1/5, totalizando 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não se conhece qualquer declaração de inconstitucionalidade quanto à reincidência por parte dos tribunais superiores, muito menos a necessidade de certidões cartorárias específicas para esse fim, anotando-se que a folha de antecedentes se presta para tanto.

A reincidência não implica dupla valoração negativa do mesmo fato. Nada impede o juiz de valorar negativamente na fase de fixação da pena a escolha do agente em voltar a delinquir, o que confere maior juízo de censura em relação a nova conduta delitativa praticada, não se tratando de nova punição do crime pretérito. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF):

"AGRAVANTE - REINCIDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE - Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência". (STF, RE 453000, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

Por fim, na terceira e última fase, ausentes quaisquer alterações, mantenho a pena acima fixada.

Artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria penal, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são desfavoráveis, devendo a pena-base partir 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa, em razão do acusado possuir maus antecedentes (cf. autos 0012650-80.2009.8.26.0320 - fls. 66).

Na segunda fase, o réu é multireincidente (fls. 64/68 e 69/84 - cf. autos nº 0005362-53.2011.8.26.0533 - Exec. 02, autos nº 0008180-06.2009.8.26.0320 - Exec. 03 e autos nº 0018918-77.2014.8.26.0320 - Exec. 04). Todavia, ele confessou a prática do roubo. Desta forma, elevo a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea, ainda mais quando utilizada a atenuante para fundamentar a sentença condenatória.

No caso em julgamento, todavia, a multirreincidência inviabiliza a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pois o agente que ostenta tal condição merece maior reprovação (cf. STJ, HC 375.917/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017;

HC 344.262/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

Na terceira e última fase, reconheço a causa de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), promovo o aumento de 1/3, resultando na pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Os assaltantes, com uma única ação, violaram três patrimônios. Logo, é o caso de aplicação da regra prevista no artigo 70 do Código Penal.

Assim, aumento a pena do roubo em mais 1/5, totalizando 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 19 (dezenove) dias-multa.

Por fim, reconhecida a cumulação material de crimes de furto e roubo, vez que foram praticados mediante pluralidade de condutas e autonomia de desígnios, nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo as penas, totalizando 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão com o pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Torno a pena acima definitiva.

PARA AMBOS OS RÉUS

Não havendo relação automática entre as quantidades de penas reclusivas e a determinação do regime prisional (RTJ 148/490), observa-se que, em se tratando de crime de roubo, cuja execução se deu mediante grave ameaça e concurso de pessoas, o fechado é o único regime ajustável ao princípio da necessidade e da suficiência, à luz do artigo 59 do Código Penal.

E da doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

“É pacífica a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do delito que, no caso, vêm causando grande comoção social” (conf. Execução Penal, 8ª ed., Atlas, 1997, pág. 255; STF, 2ª Turma, HC 74.034/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, in DJU de 19/12/96, p. 51.767; STF, 2ª Turma, HC 74.301/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, in DJU de 06/12/96, p. 48.711; STF, 1ª Turma, HC 76.405-1/SP, rel. Min. Moreira Alves, in DJU de 17/04/98, p.5; RTJ 123/547, 148/490, 151/212, 155/265 e 156/582; RSTJ 65/384, RT 669/331, 692/295, 697/313, 705/341, 721/444, 730-569, 733/591, 738/555, 742/613, 744/560, 746/606 e 747/653; RJDTCrim 7/153, 10/115, 13/134, 15/159, 16/141, 17/165, 18/112, 19/162, 20/147, 21/383, 22/365, 24/361, 25/288, 26/62, 27/165, 28/197, 29/229, 30/254, 32/313, 33/316, 34/322, JTACrimSP 84/102, 91/117, 94/334, JTJ-SP-lex, 186/286 e 191/318).

Em que pese o quantum das penas aplicadas, a fixação do regime inicial semiaberto não é ajustada à situação dos autos, uma vez que as condutas se revestiram de maior gravidade, ao envolver grave ameaça em estabelecimento comercial, mediante simulação de emprego de arma, anotando-se ainda que os acusados são portadores de maus antecedentes e reincidentes.

Nos termos do art. 44 do CP, tendo sido o crime cometido mediante grave ameaça e sendo os réus reincidentes, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ausentes dados acerca de suas situações econômicas, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para condenar os réus CASSIO DIEGO DE SOUZA GARCIA e DIEGO HENRIQUE FEITOSA, qualificados nos autos, às penas de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, cada qual no mínimo legal, como incursos nos artigos 155, §4º, IV, e 157, §2º, II (este por três vezes – artigo 70 do CP), ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69 do CP).

Os sentenciados, se insatisfeitos com esta decisão, pelo fato de terem respondido ao processo custodiados, em razão da gravidade do crime de roubo perpetrado, para garantia da ordem pública, não poderão recorrer em liberdade, ainda mais porque são portadores de maus antecedentes e reincidentes.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária dos réus e os demais requisitos do processo de execução.

Custas processuais na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade processual concedida.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Limeira, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA